

1501534-74.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... despejado e acabou indo trabalhar no tráfico. Nunca foi processado. Nada tem contra os policiais.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 04/05 e 06/07), disseram que diligenciaram até o local dos fatos, conhecido ponto de tráfico, em uma viatura descaracterizada, e efetuaram "campana" por cerca de trinta minutos. Relataram que observaram o réu parado na viela e que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

1501534-74.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501534-74.2022.8.26.0537

2022/001137

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JUDISON SILVA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

JUDISON SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 21 de julho de 2022, por volta das 13:02 horas, na Rua da Fé, Passagem da Madeira, Bairro Inamar, guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, cocaína, "crack" e maconha, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 27/30).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 63/64), sendo recebida a denúncia em 28.11.22 (fls. 71/72). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, ocorrendo desistência quanto à faltante. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.ª Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de

drogas, atenuante da confissão, aplicando-se a redução do art. 33, § 4.º, fixação de regime aberto, vedada a substituição por pena restritiva de direitos, perdimento do dinheiro e direito de recorrer em liberdade.

O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em caso de eventual condenação, que sejam consideradas a primariedade e as confissões extrajudicial e judicial, a aplicação da redução do art. 33, §4.º, a detração penal, fixação de regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 03), o réu confessou a prática do crime. Disse que estava vendendo as drogas apreendidas, que estavam dentro de um estojo. Afirmou que recebia R\$ 90,00 por dia no tráfico. Porém, ultimamente não estava recebendo nada, porque possuía uma dívida de R\$ 1.500,00, referente à compra de drogas para uso próprio. Informou que vendia a porção de cocaína por R\$ 10,00 e as porções de "crack" e maconha por R\$ 5,00. Não soube informar o nome do fornecedor das drogas. Em juízo, confessou a prática do crime. Narrou que cortava cabelo, mas estava dando pouco lucro, ia ser despejado e acabou indo trabalhar no tráfico. Nunca foi processado. Nada tem contra os policiais.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 04/05 e 06/07), disseram que diligenciaram até o local dos fatos, conhecido ponto de tráfico, em uma viatura descaracterizada, e efetuaram "campana" por cerca de trinta minutos. Relataram que observaram o réu parado na viela e que algumas pessoas se aproximavam dele, que logo em seguida se dirigia até um matagal próximo, pegava algo de dentro de um cano, retornava e entregava às primeiras e recebia o dinheiro. Então, diante da movimentação típica de traficância, resolveram abordar o réu. Narraram que em buscas no matagal para o qual ele se dirigia, encontraram no interior de um cano uma sacola plástica com diversas substâncias entorpecentes (31 invólucros de cocaína, 37 porções de maconha e 42 pedras de "crack") em porções individuais, e a quantia de R\$ 50,00. Afirmaram que o réu confessou que estava vendendo as drogas encontradas na sacola plástica e que estas pertenciam a ele.

Cícero (policial), em juízo, afirmou que o local é conhecido como ponto de tráfico, passaram com uma viatura descaracterizada pela viela e fizeram "campana" por 10 a 15 minutos. Informou que observaram que vinham pessoas, o réu se deslocava até a entrada da viela, se abaixava, levantava a tampa, voltava, entregava algo e pegava o dinheiro. Na entrada da viela, justamente no local que o réu ia, localizaram as drogas (dividas em porções) dentro de um cano da SABESP. Havia dinheiro (R\$50,00) em poder do réu em notas trocadas. Não conhecia o réu anteriormente.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Genival. Havia dinheiro, mas não se lembra se com o réu ou junto com a droga, nem se era uma única nota ou trocadas. Não conhecia o réu anteriormente.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º

1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas (fls. 15 - 31 invólucros de cocaína, 42 pedras de "crack" e 37 porções de maconha), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em porções, bem como as confissões informal, extrajudicial e judicial e os depoimentos dos policiais, que presenciaram o acusado em atos de mercancia, demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade se não fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Apesar das ponderações da defesa em razão da grande quantidade de ocorrências que atendem, nem sempre é possível os policiais se recordarem de todos os detalhes. Porém, foram uníssonos no sentido de que viram o réu em movimento de tráfico, que foram apreendidas as drogas no local para o qual o mesmo ia e dinheiro e que o mesmo confessou o tráfico.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do réu (31 invólucros de cocaína, 42 pedras de "crack" e 37 porções de maconha), demonstram que se destinavam ao tráfico.

Assim, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 21/23) e laudo definitivo (fls. 67/69).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é primário (fls. 25).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica do acusado. Deixo de diminuir a pena pelas confissões extrajudicial e judicial, porque já foi aplicada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Diminuo a pena de 1/2, considerando a quantidade média de drogas apreendidas (fls. 15 - 31 invólucros de cocaína, 42 pedras de "crack" e 37 porções de maconha), já que pequena quantidade nesta Comarca é inferior a 100 invólucros, posto que é primário, não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, § 4.º).

Estabelecendo a lei a redução entre um sexto a dois terços o réu não tem direito à redução no máximo legal. Ademais, a quantidade de droga não foi considerada na pena-base, pelo que pode ser levada em conta para aplicar o redutor. Observo que o art. 42 da Lei n.º 11.343/06 se reporta ao art. 59 do Código Penal, o qual diz respeito à fixação da pena, ou seja, individualização da pena, o que abrange toda a pena e não apenas a pena-base, pelo que obviamente pode a quantidade de droga ser considerada no redutor. Inclusive inúmeros Acórdãos confirmaram sentenças deste juízo no mesmo sentido, pelo que pode se dizer que há jurisprudência.

O regime inicial de cumprimento da pena será excepcionalmente o aberto (art. 33, § 2.º, "c" e § 3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012 e HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020), porque o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais, confessou na fase policial e informalmente, demonstrando que foi um fato isolado em sua vida, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO JUDISON SILVA DOS SANTOS à pena de 2 (DOIS) ANOS e 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO, e 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Considerando a redação do art. 44, § 2.º, do Código Penal, bem como o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta. A substituição por multa não foi aplicada, porque insuficiente para punir o crime e também diante da situação econômica do acusado.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primário e após a

substituição legal foram cominadas apenas penas de multa e restritiva de direitos. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; art. 3.º, inc. II, da Lei n.º 1060/50; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 15) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06). Oficie-se, desde já, com urgência, solicitando-se o depósito judicial do valor apreendido.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 31), providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06), elabore-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes, e intime-se o réu para pagamento das custas processuais.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 07 de dezembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA